

关于第66532626号“五梁誉”商标

驳回复审决定书

商评字[2024]第0000032122号

申请人：五常市头等仓米业有限公司

委托代理人：北京知豆知识产权代理有限公司

申请人对我局驳回其第66532626号“五梁誉”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

经复审查明：驳回决定中引证的第34843813号“五梁玉”商标（以下称引证商标）因连续三年不使用，其在“谷类制品；米；人食用的去壳谷物”部分商品上的注册被撤销。

经复审认为，申请商标指定的复审商品与引证商标当前有效注册的商品不属于同一种或类似商品，其共存于市场不易造成消费者的混淆和误认，未构成在同一种或类似商品上的近似商标。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条的规定，我局决定如下：

申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

合议组成员：卢榆

柴玲

刘阳

2024年01月26日